Test – Tema 7 y 10
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), en la redacción dada tras las sucesivas reformas sobre temporalidad, respecto al nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, ¿cuál es el plazo máximo legalmente establecido para la duración de dicho nombramiento?**
   a) Tres años, prorrogable excepcionalmente por doce meses adicionales si se publica la oferta pública de empleo.
   b) Seis meses dentro de un período de doce meses, improrrogable en todo caso.
   c) Un máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.
   d) Doce meses continuados, previa negociación preceptiva en la Mesa General correspondiente.

2. **Según el artículo 35 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en una Entidad Local que cuenta con un centro de trabajo con una plantilla de 42 trabajadores y 3 Delegados de Personal, ¿cuántos Delegados de Prevención deben ser designados y mediante qué procedimiento?**
   a) Se designará 1 Delegado de Prevención, elegido por y entre los propios Delegados de Personal.
   b) Los 3 Delegados de Personal asumirán mancomunadamente las funciones de Delegados de Prevención.
   c) Se designarán 2 Delegados de Prevención, designados directamente por las organizaciones sindicales más representativas.
   d) En centros de menos de 50 trabajadores no existe la figura del Delegado de Prevención, asumiendo sus funciones el propio Alcalde o Concejal delegado.

3. **Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de un municipio de gran población es nombrado Director General de un departamento ministerial del Gobierno de la Nación. Conforme al artículo 87 del TREBEP, ¿en qué situación administrativa debe ser declarado y qué consecuencias conlleva?**
   a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, devengando antigüedad pero sin reserva del puesto.
   b) Servicios especiales, con derecho a la reserva de puesto que desempeñaba si este fue obtenido por libre designación.
   c) Servicios especiales, teniendo derecho a la reserva del puesto de trabajo en todo caso y computándose el tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos.
   d) Servicios especiales, teniendo derecho a la reserva de la plaza y destino que ocupase si fue obtenido por concurso, o a un puesto de igual nivel y retribución en la misma localidad si era de libre designación, computando el tiempo a todos los efectos.

4. El artículo 22 de la Ley 31/1995 regula la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. ¿En cuál de los siguientes supuestos NO tiene carácter excepcional la obligatoriedad del reconocimiento médico sin necesidad del consentimiento del trabajador?

a) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

b) Cuando exista una orden genérica y motivada de la dirección de Recursos Humanos por razones de absentismo continuado.

c) Cuando los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

d) Cuando esté establecido legalmente en una disposición legal con relación a la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

5. En virtud del artículo 63 y concordantes del TREBEP sobre la pérdida de la condición de funcionario de carrera, señale la afirmación correcta respecto a la renuncia:

a) Puede ser tácita si el funcionario abandona de forma continuada el puesto de trabajo durante más de diez días hábiles.

b) La renuncia no inhabilita para un nuevo ingreso en la función pública a través del procedimiento selectivo ordinario.

c) No podrá ser aceptada si el funcionario se encuentra únicamente en período de prácticas de un nuevo proceso selectivo.

d) Debe ser aceptada en todo caso por la Administración en el plazo de 15 días desde su solicitud, sin excepción alguna.

6. Conforme a los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, el Comité de Seguridad y Salud:

a) Está compuesto exclusivamente por los Delegados de Prevención elegidos por las organizaciones sindicales.

b) Es un órgano paritario y colegiado de consulta regular y periódica, de obligada constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

c) Puede acordar por mayoría de la parte social la paralización cautelar e inmediata de las obras del municipio sin intervención de técnicos.

d) Debe reunirse con una periodicidad mínima mensual, y siempre que lo solicite al menos un tercio de sus componentes.

7. En el ámbito de la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las Entidades Locales (artículo 80 del TREBEP):

a) El cese discrecional requerirá la instrucción previa de un expediente contradictorio ante la Junta de Personal.

b) La motivación de la resolución de cese no es exigible jurídicamente dada la naturaleza estrictamente discrecional del puesto.

c) Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo conforme al sistema que determine la Administración competente.

d) Solo pueden cubrirse por este sistema aquellos puestos que expresamente figuren en las RPT con nivel de complemento de destino 30.

8. De acuerdo con el artículo 31 de la LPRL y el Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención), ¿cuándo está obligada una entidad empleadora a constituir un Servicio de Prevención Propio?

a) Cuando cuente con más de 500 trabajadores, o bien entre 250 y 500 trabajadores si desarrolla alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del RD 39/1997.

b) Siempre que así lo decida unilateralmente el Comité de Seguridad y Salud por mayoría de dos tercios de sus miembros.

c) Exclusivamente cuando la Autoridad Laboral sancione a la empresa por falta de evaluación inicial de riesgos graves.

d) Cuando cuente con más de 250 trabajadores, con independencia de las actividades desarrolladas.

9. Según el artículo 24 del TREBEP, ¿cuál de los siguientes conceptos retributivos complementarios tiene por objeto retribuir la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad o peligrosidad y penosidad del puesto?

a) El complemento específico.

b) El complemento de destino.

c) El complemento de productividad.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal.

10. Ante una situación de riesgo grave e inminente en un centro de trabajo municipal, si el órgano directivo no adopta o no permite la adopción de las medidas necesarias, ¿quiénes y bajo qué condiciones pueden acordar la paralización de la actividad según el artículo 21 de la LPRL?

a) Exclusivamente el Inspector Provincial de Trabajo y Seguridad Social mediante requerimiento previo de 48 horas.

b) Cualquier trabajador individual que lo comunique verbalmente a su superior jerárquico.

c) El Delegado de Prevención con mayor antigüedad, requiriendo autorización previa de la Autoridad Laboral.

d) Los representantes de los trabajadores por decisión mayoritaria, cuando no sea posible reunir con urgencia al Comité de Seguridad y Salud.

11. En relación con la situación de excedencia voluntaria por interés particular regulada en el artículo 89.2 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes premisas es jurídicamente exacta con carácter básico?

a) Devenga trienios durante los dos primeros años y reserva del puesto de trabajo durante los primeros doce meses.

b) No puede concederse a quien esté sometido a expediente disciplinario firme con sanción de apercibimiento.

c) Puede solicitarse con carácter obligatorio e indefinido sin ningún período mínimo de servicios previos si el empleado tiene cargas familiares.

d) Está subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas y requiere haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

12. En caso de que de la evaluación de riesgos laborales se aprecie un riesgo para la seguridad y salud de una trabajadora embarazada o del feto, según el artículo 26 de la LPRL, ¿cuál es el orden sucesivo y escalonado de actuación obligatoria?

a) 1º Suspensión temporal del contrato; 2º Adaptación de condiciones; 3º Cambio de puesto compatible.

b) Concesión automática de una incapacidad temporal por contingencias comunes desde la semana 12 de gestación.

c) 1º Adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo; si no es posible, 2º Desempeño de un puesto de trabajo o función diferente y compatible; si tampoco es técnica ni objetivamente posible, 3º Declaración de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

d) Traslado forzoso a otra localidad donde existan puestos con nivel de riesgo cero, asumiendo la trabajadora los gastos.

13. Atendiendo a la distinción entre principios éticos y principios de conducta contenida en el Código de Conducta del TREBEP (artículos 53 y 54):

a) Ajustar la actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración y sus superiores es un principio ético (art. 53), mientras que tratar con atención y respeto a los ciudadanos es un principio de conducta (art. 54).

b) El cumplimiento del horario de trabajo se tipifica expresamente como un principio ético en el artículo 53.

c) La imparcialidad, la lealtad y la buena fe son consideradas principios de conducta, mientras que el secreto profesional es un principio ético.

d) Ambos bloques carecen de valor normativo y actúan únicamente como declaraciones morales sin relevancia disciplinaria.

14. Según el artículo 37.1 de la LPRL, el tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de sus funciones:

a) Será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, cuando corresponda a reuniones del Comité de Seguridad y Salud o a las convocadas por el empresario en materia de prevención.

b) Se descuenta siempre y en su totalidad del crédito de horas mensuales retribuidas que les corresponde como representantes del personal.

c) Se imputará al crédito horario en todo caso, salvo las reuniones convocadas a iniciativa judicial.

d) No podrá superar en ningún caso las diez horas mensuales, quedando prohibida la acumulación horaria sindical.

15. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, conforme al artículo 62 del TREBEP, es necesario el cumplimiento sucesivo de varios requisitos. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El juramento o promesa de acatamiento de la Constitución se realiza de forma simultánea a la publicación del nombramiento en el diario oficial.

b) Quien no tome posesión dentro del plazo conferido perderá todos los derechos a ser nombrado funcionario de carrera, sin excepción alguna de fuerza mayor.

c) El acto de toma de posesión debe realizarse dentro del plazo que se determine reglamentariamente, siendo requisito constitutivo de la adquisición de dicha condición.

d) La superación del proceso selectivo confiere por sí misma y de forma inmediata la condición de funcionario de carrera con efectos retroactivos.

16. En relación con la obligación empresarial de formación en materia preventiva (artículo 19 de la LPRL):

a) La formación puede impartirse por medios a distancia genéricos y su coste podrá ser repercutido en la nómina del trabajador en un 50%.

b) Es optativa para el empresario en el caso de trabajadores interinos o temporales que permanezcan menos de tres meses en el centro.

c) Debe impartirse siempre dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

d) Debe realizarse exclusivamente una única vez a lo largo de toda la vida laboral del empleado en la Administración.

17. Conforme al artículo 82 del TREBEP, la funcionaria víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto en la localidad donde prestaba servicios para hacer efectiva su protección:

a) Deberá solicitar previamente la excedencia forzosa durante un período de tres meses.

b) Tendrá derecho al traslado a un puesto de trabajo de análogas características, teniendo la Administración la obligación de comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las que la interesada solicite.

c) Pierde cualquier derecho retributivo sobre el puesto de origen si el puesto de destino tiene menores retribuciones complementarias.

d) Únicamente podrá acceder a puestos vacantes si cuenta con una antigüedad superior a diez años en la Corporación.

18. En virtud del artículo 24 de la LPRL y el RD 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, cuando en un mismo centro de trabajo de un Ayuntamiento coinciden trabajadores del propio Ayuntamiento y de empresas contratistas:

a) El deber de cooperación es exclusivo de las empresas contratistas, quedando la entidad municipal exenta de toda obligación.

b) Solo existirá deber de coordinación si concurren más de 100 trabajadores en la misma franja horaria.

c) El Ayuntamiento titular del centro de trabajo debe dar a las empresas concurrentes instrucciones para la prevención de riesgos y la información relativa a las medidas de emergencia del centro.

d) La designación del Coordinador de Seguridad y Salud exime de toda responsabilidad solidaria civil o penal a las empresas concurrentes.

19. En el régimen de situaciones administrativas del TREBEP, ¿cuál es el régimen de la situación de excedencia por cuidado de familiares del artículo 89.4?

a) El tiempo de permanencia no computa a efectos de trienios ni carrera administrativa.
b) Tiene una duración máxima de un año por cada familiar sujeto a cuidado.
c) El período de estancia computa a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos, con reserva del puesto desempeñado durante al menos dos años.
d) Exige una cotización previa ininterrumpida de siete años en el Régimen General de la Seguridad Social.

20. Según el artículo 29 de la LPRL, el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:

a) Carece de tipificación punible al ser una ley dirigida con exclusividad al deber patronal de protección.
b) Constituye infracción administrativa sancionable directamente con multa económica impuesta por la Inspección de Trabajo.
c) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa disciplinaria del personal funcionario.
d) Conlleva la extinción automática del contrato de trabajo o la pérdida inmediata de la condición de funcionario sin expediente.

21. De conformidad con el artículo 12 del TREBEP, el personal eventual de las Entidades Locales:

a) Cesa de forma automática cuando cese la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento, y su nombramiento no constituye mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna.
b) Está sujeto al régimen disciplinario general pero exento del régimen de incompatibilidades del sector público.
c) Consolida el grado personal correspondiente al nivel más alto del puesto que hubiese desempeñado durante más de dos años.
d) Puede ocupar puestos directivos permanentes en sustitución transitoria de funcionarios de carrera.

22. El ámbito de aplicación de la LPRL (artículo 3.2) NO es de aplicación directa en aquellas actividades cuyas particularidades se opongan de manera concluyente a la misma en los servicios operativos de:

a) Recogida de residuos sólidos urbanos y tratamiento de aguas residuales.
b) Brigadas municipales de parques y jardines y mantenimiento de vías públicas.
c) Docencia e investigación universitaria y laboratorios biomédicos.
d) Policía, seguridad y resguardo aduanero, y servicios de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

23. Conforme al artículo 90 del TREBEP, la suspensión provisional de funciones impuesta como medida cautelar en el seno de un expediente disciplinario a un funcionario:

a) Impide que el funcionario sea readmitido en su puesto aunque el expediente sea finalmente archivado sin sanción.

b) Conlleva la privación absoluta de la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias.

c) No podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al propio interesado.

d) Puede prolongarse indefinidamente hasta que recaiga resolución sancionadora firme en vía administrativa.

24. En relación con la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (artículo 25 de la LPRL):

a) El empresario debe garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que por sus características personales o estado biológico conocido sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

b) La condición de especial sensibilidad autoriza al despido objetivo por ineptitud sobrevenida si las adaptaciones suponen cualquier coste a la empresa.

c) Los trabajadores con discapacidad reconocida tienen prohibido prestar servicios en cualquier puesto que use pantallas de visualización de datos.

d) No se prohíbe destinar a estos trabajadores a puestos incompatibles con sus condiciones si han firmado un consentimiento informado de exoneración.

25. El TREBEP define y diferencia distintas modalidades de carrera profesional para los funcionarios de carrera en su artículo 16. ¿Qué se entiende exactamente por "carrera horizontal"?

a) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de concurso o libre designación.

b) El acceso desde cuerpos o escalas de un Subgrupo profesional al Subgrupo inmediatamente superior.

c) La movilidad forzosa entre distintas Administraciones Públicas manteniendo el mismo nivel de complemento de destino.

d) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

26. Respecto a las auditorías del sistema de prevención reguladas en la LPRL y el Real Decreto 39/1997:

a) La auditoría es obligatoria cuando la empresa no hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la misma.

b) Las auditorías de prevención son realizadas exclusivamente por los Inspectores de Trabajo en sus visitas ordinarias.

c) La empresa audita internamente su propio sistema sin intervención de entidades acreditadas independientes.

d) Toda empresa que concierte la totalidad de las especialidades preventivas con un Servicio de Prevención Ajeno debe someterse preceptivamente a auditoría externa cada dos años.

27. ¿En qué supuesto procede la rehabilitación de la condición de funcionario de carrera según el artículo 68 del TREBEP?

a) En caso de pérdida de la condición de funcionario por pérdida de la nacionalidad, una vez recuperada ésta por el interesado.

b) Tras la pérdida de la condición de funcionario por renuncia expresa aceptada por la autoridad competente.

c) Siempre que el funcionario cumpla diez años de cese continuado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

d) En los casos de sanción disciplinaria firme de separación del servicio, por transcurso de cinco años desde la ejecución de la sanción.

28. Entre las competencias y facultades de los Delegados de Prevención enumeradas en el artículo 36 de la LPRL, NO figura:

a) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos.

b) Imponer de forma directa y ejecutiva sanciones disciplinarias a los trabajadores que incumplan las normas preventivas.

c) Tener acceso, con las limitaciones del secreto médico, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo.

d) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo.

29. Conforme al artículo 89.5 del TREBEP, la excedencia por razón de violencia terrorista confiere a los funcionarios víctimas de terrorismo derecho a:

a) Exención definitiva de cumplir las incompatibilidades del sector público al reincorporarse.

b) El cómputo del tiempo de permanencia a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos, con reserva del puesto de trabajo en las condiciones que determine cada Administración.

c) Percibir las retribuciones íntegras durante los dos primeros meses de dicha excedencia.

d) La reserva de su puesto durante los primeros seis meses únicamente.

30. El artículo 15 de la LPRL formula los principios de la acción preventiva que el empresario debe aplicar. ¿Cuál de los siguientes principios NO figura taxativamente en dicho precepto?

a) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
b) Adaptar la persona al puesto de trabajo en función de los criterios de máxima rentabilidad económica.
c) Evitar los riesgos y evaluar aquellos que no se puedan evitar.
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

31. Para poder participar en los procesos selectivos de acceso a la función pública local, de acuerdo con el artículo 56 del TREBEP, ¿cuál es el límite de edad legalmente exigible?

a) Tener cumplidos 18 años y no exceder de los 65 años de edad.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad fijada en las bases específicas sin que pueda superar los 55 años.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Tener cumplidos 16 años y no exceder de 60 años en ningún tipo de escala técnica o administrativa.

32. ¿En qué circunstancias pueden varias empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o que compartan un mismo espacio constituir un Servicio de Prevención Mancomunado según la normativa de prevención?

a) Cuando pertenezcan a un mismo grupo empresarial o desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, previo acuerdo y consulta a la representación de los trabajadores.
b) Únicamente mediante orden vinculante del Ministerio de Sanidad.
c) Solo si están ubicadas en distintas Comunidades Autónomas y tienen menos de 10 trabajadores.
d) Está terminantemente prohibido mancomunar servicios de prevención en el sector público o empresarial.

33. Según el régimen disciplinario establecido con carácter básico en el artículo 95 del TREBEP, señale cuál de las siguientes faltas está tipificada directamente como FALTA MUY GRAVE:

a) El descuido no grave en la conservación de los locales y material municipal.
b) El retraso injustificado y reiterado en el cumplimiento de la jornada de trabajo inferior a 15 minutos.
c) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
d) La falta de asistencia injustificada de un solo día en un mes.

34. De acuerdo con el artículo 23.3 de la LPRL, el empresario está obligado a notificar por escrito a la Autoridad Laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio:

a) Únicamente si el accidente de trabajo produce la muerte instantánea del empleado.
b) Mensualmente mediante declaración responsable genérica sin datos de siniestralidad.
c) Solo cuando medie requerimiento previo de la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud.
d) Siempre que los daños para la salud hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

35. En materia de evaluación del desempeño de los empleados públicos locales (artículo 20 del TREBEP):

a) La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso no puede verse afectada en ningún caso por la evaluación del desempeño.
b) La evaluación del desempeño es facultativa y sólo aplicable al personal laboral temporal.
c) La obtención de un resultado negativo en la evaluación implica automáticamente la separación definitiva del servicio.
d) Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera horizontal, la retribución complementaria y la continuidad en el puesto de trabajo obtenido por concurso.

36. ¿Cuál de los siguientes documentos NO es de obligada elaboración y conservación a disposición de la Autoridad Laboral por el empresario según el artículo 23 de la LPRL?

a) La Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
b) El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
c) La relación íntegra de historiales clínicos confidenciales de todos los trabajadores protegidos por secreto médico.
d) La planificación de la acción preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar.

37. En relación con la situación administrativa de servicio activo (artículo 86 del TREBEP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Los funcionarios en servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a los deberes e incompatibilidades regulados en el estatuto.
b) En esta situación cesa la devengación de trienios si el funcionario pasa a ocupar un puesto en comisión de servicios.
c) Se hallan en servicio activo quienes prestan servicios en virtud de nombramiento en órganos constitucionales.
d) La declaración de servicio activo sólo es aplicable al personal que ostente plaza con nombramiento definitivo mediante libre designación.

38. Según el artículo 33 de la LPRL, el empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, sobre:

a) Las sanciones disciplinarias de despido objetivo por causas económicas.
b) El importe exacto del beneficio económico y reparto de dividendos del ejercicio.
c) Los acuerdos comerciales con clientes extranjeros.
d) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia y la adopción de las medidas de prevención.

39. En virtud del artículo 37 del TREBEP, están expresamente EXCLUIDAS de la obligatoriedad de la negociación colectiva en las Mesas de Negociación:

a) Los criterios generales de la evaluación del desempeño.
b) Los planes y fondos de formación del personal municipal.
c) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de autoorganización.
d) La aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

40. En relación con los Equipos de Protección Individual (EPIs), de acuerdo con el artículo 17 de la LPRL y los principios de la acción preventiva:

a) El empresario debe proporcionarlos de forma gratuita y deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios colectivos de protección.
b) La elección del modelo de EPI es una potestad discrecional del empresario sin necesidad de consultar ni informar a los trabajadores.
c) El mantenimiento y sustitución de los EPIs deteriorados corre por cuenta y coste del trabajador usuario.
d) Deben utilizarse de manera preferente a las protecciones colectivas debido a su menor coste económico.

41. Respecto al permiso por asuntos particulares (días por asuntos propios) previsto en el artículo 48.k) del TREBEP:

a) Tienen la consideración de no retribuidos y conllevan deducción proporcional de haberes.
b) Se conceden seis días al año, sin necesidad de justificación pero supeditados a las necesidades del servicio.
c) Requieren una antigüedad mínima previa de tres años en la Corporación Local para su disfrute.
d) Se conceden cuatro días al año, acumulables obligatoriamente al período vacacional.

42. De conformidad con el artículo 38.3 de la LPRL, en lo que respecta a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en centros de trabajo donde concurran varias empresas:

a) Cada empresa debe mantener la confidencialidad de su comité sin celebrar encuentros conjuntos bajo sanción grave.

b) Podrán convocarse y celebrarse reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y representantes de los empresarios de las empresas que carezcan de dicho Comité.

c) Queda delegada la presidencia del comité colegiado exclusivamente en el Jefe de la Policía Local del municipio.

d) Únicamente la empresa adjudicataria principal tiene derecho a ostentar representación en el comité unificado.

43. Conforme a las modificaciones introducidas en el artículo 10 del TREBEP para la reducción de la temporalidad, ¿cuál es la consecuencia jurídica expresa de las actuaciones y nombramientos de personal interino efectuados en fraude de ley o con infracción de los plazos máximos?

a) Serán nulos de pleno derecho y darán lugar a responsabilidades administrativas en los órganos competentes para evitar la arbitrariedad en la gestión del empleo público.

b) La adquisición automática de la condición de funcionario de carrera por ministerio de la ley.

c) La transformación de la plaza en puesto laboral temporal de carácter indefinido consolidado.

d) La indemnización a favor del funcionario interino equivalente a 60 días por año sin límite de mensualidades.

44. En lo relativo a la protección específica de los menores de 18 años en el ámbito laboral según el artículo 27 de la LPRL:

a) Los menores pueden realizar horas extraordinarias y trabajos nocturnos siempre que cuenten con autorización de los Delegados de Prevención.

b) La evaluación médica inicial de los menores tiene carácter potestativo para el empresario.

c) Antes de incorporar a un menor, el empleador debe efectuar una evaluación previa de los puestos teniendo en cuenta los riesgos específicos derivados de su falta de experiencia y su inmadurez.

d) Tienen vetado cualquier contrato de trabajo en las Administraciones Públicas hasta cumplir los 21 años.

45. De conformidad con el artículo 67 del TREBEP, la jubilación forzosa del funcionario de carrera:

a) Puede imponerse anticipadamente a los 60 años por simple acuerdo discrecional del Pleno de la Corporación.

b) Se efectúa a los 67 años para todos los subgrupos funcionariales con carácter retroactivo.

c) Se declarará al cumplir los 65 años, si bien el funcionario podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que cumpla los 70 años de edad.

d) Se declarará de oficio al cumplir los 65 años de edad, sin posibilidad alguna de solicitar prórroga de permanencia.

46. El Anexo I del Real Decreto 39/1997 contempla actividades de especial peligrosidad. ¿Cuál de las siguientes actividades se encuentra expresamente recogida en dicho listado?

a) Conducción de vehículos turismo de mandos de la Corporación.

b) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas.

c) Atención telefónica continuada en servicios de información y registro general.

d) Tareas auxiliares de archivo administrativo y gestión de padrón de habitantes.

47. Conforme al artículo 88 del TREBEP, el funcionario de carrera de un Ayuntamiento que, mediante los procesos de provisión de puestos previstos legalmente, obtenga destino en otra Administración Pública distinta:

a) Queda declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular en su Administración de origen.

b) Pasa a la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, manteniendo su condición de funcionario de la Administración de origen pero rigiéndose por la legislación de la Administración de destino.

c) Debe cesar de manera automática en la condición de funcionario para ser contratado en régimen laboral de alta dirección.

d) Pierde definitivamente todos los trienios devengados con anterioridad en su Corporación Local.

48. Respecto a las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales (artículo 42 de la LPRL y Ley General de la Seguridad Social):

a) Las sanciones administrativas sustituyen y anulan la posible exigencia de indemnizaciones civiles o responsabilidades penales.

b) El recargo sobre las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivado de accidente laboral por falta de medidas de seguridad oscila entre un 30% y un 50% y no puede ser objeto de seguro de cobertura por parte del empresario.

c) Las Entidades Locales están legalmente exentas del pago del recargo de prestaciones de la Seguridad Social.

d) La responsabilidad civil puede ser asegurada, permitiéndose también asegurar expresamente las sanciones penales impuestas a los directivos.

49. El artículo 76 del TREBEP clasifica los cuerpos y escalas de funcionarios en grupos y subgrupos profesionales. ¿Qué titulación académica se exige para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B?

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

b) Título universitario de Grado o Licenciatura.

c) Título de Bachiller o Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

d) Título de Técnico Superior (Formación Profesional de Grado Superior).

50. En relación con las garantías y deberes de sigilo de los Delegados de Prevención y componentes del Comité de Seguridad y Salud (artículo 37 de la LPRL y artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores):

a) Pueden difundir libremente a los medios de comunicación los informes técnicos de evaluación de riesgos cuando contengan secretos industriales.

b) El deber de sigilo profesional se extingue en el mismo momento en que el representante cesa en su cargo.

c) Carecen de la protección del expediente contradictorio en materia disciplinaria, reservada en exclusiva a los miembros del Comité de Empresa.

d) Están obligados a guardar sigilo profesional sobre las informaciones a las que tengan acceso como consecuencia de su función, subsistiendo esta obligación incluso tras la expiración de su mandato.